

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายอำพล ถนองสิงห์ กับพวก

ผู้ถูกล่าว

หา

1896/2531

ป.วิ.พ. มาตรา 32

ผู้ถูกล่าวหาที่ 2 เขียนข้อความลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์มีใจความเพียงว่ากฎหมายระบุให้ผู้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาต้องสาบานตนว่าเป็นคนยากจน ซึ่งทางปฏิบัติมักจะดำเนินการต่อหน้าศาล แต่ที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าพนักงานของศาลให้ผู้ร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถากล่าวคำสาบานตรงหน้าที่รับส่งคำคู่ความ ทำให้ผู้คนมองกันเป็นตาเดียว เหมือนกับเป็นการประจานความยากจนของผู้ร้อง จึงอยากจะทำให้มีการปรับปรุงแก้ไขเสียให้ถูกต้อง แม้ข้อความที่ว่าสาบานตนว่าเป็นคนยากจน ทางปฏิบัติมักจะดำเนินการต่อหน้าศาลนั้นจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ตาม แต่ข้อความทั้งหมดก็เป็นเพียงความเห็นที่เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขการสาบานตนว่าเป็นคนยากจนไม่ให้นำต่อหน้าผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อความหรือความเห็นดังกล่าวไม่ทำให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน หรือเหนือศาล หรือเหนือคู่ความหรือเหนือพยานแห่งคดีที่ผู้ถูกล่าวหาฟ้อง สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัดหรือในเรื่องที่ผู้ถูกล่าวหา ร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในคดีดังกล่าว ซึ่งพอเห็นได้ว่าจะทำให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไปแต่อย่างใดผู้ถูกล่าวหาซึ่งเป็นผู้เขียนบทความและเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจึงยังไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 32.

---

กรณีสืบเนื่องจากศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ของศาลว่า หนังสือพิมพ์เสียงปราจีน ฉบับวันที่ ๑-๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ ซึ่งมีนายอำพล ถนอมสิงห์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา และนายธงชัย แสนสุข ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ ได้ลงข้อความในคอลัมน์ยาสั่งกระซิบบว่า '.....เพื่อนยาสั่งได้มีโอกาสไปศาลอย่างอนาถา เห็นแนวปฏิบัติแล้วหวาดสะดุ้งเพราะตามแนวกำหนดแห่งกฎหมายระบุเอาไว้ว่าผู้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างอนาถาต้องสาบานตนว่าเป็นคนยากจน ซึ่งทางปฏิบัติมักจะดำเนินการต่อหน้าศาลเมื่อสาบานแล้วจำศาลก็จะบันทึกคำสาบานย่อ ๆ ให้ปรากฏในคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา เพื่อเป็นหลักฐานให้ศาลและคู่ความฝ่ายตรงข้ามได้เห็นว่ามีการสาบานตัวตามกฎหมาย ที่ศาลอื่นเป็นอย่างไรยาสั่งไม่รู้ แต่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าพนักงานเล่นให้กล่าวคำสาบานต่อหน้าห้องส่งสำนวนคำร้องนั่นเอง ผู้คนมองกันเป็นตาเดียว ถูกผิดแนวปฏิบัติอย่างไรยาสั่งไม่รู้ แต่ถ้าจะให้คิด มันเหมือนเป็นการประจานกันเลยว่า เวลานี้มีคนยากจนจะมาขอใช้บริการศาลแล้วนะขอรับโปรดได้รับรู้กันเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตามนั้นไม่ผิด คนจนจริง ๆ เมื่อมีความจำเป็นจะขอพึ่งบารมีศาลแล้วละก็เรื่องอายุเป็นเรื่องที่อยู่ที่หลัง เพียงแต่อยากทราบว่ามันเป็นส่วนถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ตามหลักปฏิบัติและหลักการของกระทรวงยาสั่งอยากบอกว่าถ้าผิดระเบียบบจรรยาของการปฏิบัติ ก็ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ถ้าถูกต้องก็ควรทำต่อไป แต่ก็ให้ตรงเป้าหมายที่เป็นแนวปฏิบัติแห่งกฎกระทรวงก็จะดี อย่างน้อยเรื่องนี้จำศาลเป็นผู้รับผิดชอบมิใช่หรือขอรับโปรดทราบด้วยก็แล้วกันว่าการปฏิบัติจริงๆ เป็นเช่นนี้ ยาสั่งไม่อยากจะชาวบ้านยากจนเห็นศาลซึ่งเป็นที่พักพิงของประชาชนเป็นสถานที่ประจานความเป็นคนจนของเขาทุก ๆ คนมีเกียรติอยากปิดป้องด้วยกันทั้งนั้น.....'

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว ให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองฐานละเมิดอำนาจศาล จำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ มีกำหนด ๒ เดือน บวกโทษที่รอการลงโทษไว้ตามคดีอาญาเรื่องอื่น รวมจำคุก ๒ ปี ๒ เดือน จำคุกผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ มีกำหนด ๖ เดือน

### ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ถึงแก่ความตาย ศาลอุทธรณ์สั่งจำหน่ายคดีเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ แล้วพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ หักข้อหาที่อีกสถานหนึ่ง โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด ๒ ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

### ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อความที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เขียนลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์เสียงปราชินดังกล่าวข้างต้นนั้นมีใจความเพียงว่ากฎหมายระบุให้ผู้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาต้องสาบานตนว่าเป็นคนยากจน ซึ่งทางปฏิบัติมักจะดำเนินการต่อหน้าศาล แต่ที่ศาลจังหวัดปราชินบุรีเจ้าพนักงานของศาลให้ผู้ร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถากล่าวคำสาบานตรงหน้าที่รับส่งคำคู่ความ ทำให้ผู้คนมองกันเป็นตาเดียว เหมือนกับเป็นการประจานความยากจนของผู้ร้อง จึงอยากจะทำให้มีการปรับปรุงแก้ไขเสียให้ถูกต้อง แม้ข้อความที่ว่า การสาบานตนว่าเป็นคนยากจนทางปฏิบัติมักจะดำเนินการต่อหน้าศาลนั้น จะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ตาม แต่ข้อความทั้งหมดก็เป็นเพียงความเห็นที่เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขการสาบานตนว่าเป็นคนยากจน ไม่ให้ทำต่อหน้าผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้อความหรือความเห็นดังกล่าวไม่ทำให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน หรือเหนือศาล หรือเหนือคู่ความหรือเหนือพยานแห่งคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ฟ้องสหกรณ์การเกษตรเมืองปราชินบุรีจำกัด หรือในเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ร้องขอดำเนินคดีอย่างคน

อนาถาในคดีดังกล่าว ซึ่งพอเห็นได้ว่าจะทำให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป แต่อย่างไรผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความ และเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เสียงปราชิน จึงยังไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๒

พิพากษากลับเป็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-พลจิตต์ ดียืน)

ศาลจังหวัดปราชินบุรี - นายสายันต์ สุรสมภาพ

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา ธนานันท์

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |